



**PUTUSAN**  
**Nomor 6854/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-643/PJ/2025, tanggal 20 Januari 2025;  
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada A. Rahman, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Februari 2025;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**CSTS JOINT OPERATION**, beralamat di Gedung Alamanda Tower Lantai 3, Jalan TB Simatupang, Kaveling 23-24, RT 001 RW 001, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Benny Julius Joesoep, jabatan Pengurus;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003379.16/2024/PP/M.XXA Tahun 2024, tanggal 12 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6854/B/PK/Pjk/2025



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding, yaitu membatalkan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp18.374.489.917,00;
3. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003379.16/2024/PP/M.XXA Tahun 2024, tanggal 12 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00385/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/407/22/081/23 tanggal 30 Maret 2023 Masa Pajak Agustus 2022, atas nama CSTS Joint Operation, NPWP 71.492.391.9-016.000, beralamat di Gedung Alamanda Tower Lantai 3, Jalan TB Simatupang, Kaveling 23-24, RT 001 RW 001, Cilandak, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                              | Rp 1.070.968.107.558 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp 9.731.288         |
| Pajak yang dapat diperhitungkan                    | Rp 94.472.402.574    |
| PPN Kurang (Lebih) Bayar                           | Rp (94.462.671.286)  |
| Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi   | Rp 0                 |
| PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar                      | Rp (94.462.671.286)  |
| Sanksi Administrasi:                               |                      |
| - Pasal 13 (2) UU KUP                              | Rp 0                 |
| - Pasal 13 (3) UU KUP                              | Rp 0                 |
| Jumlah PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar               | Rp (94.462.671.286)  |



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003379.16/2024/PP/M.XXA Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003379.16/2024/PP/M.XXA Tahun 2024 tanggal 12 November 2024 karena telah dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00385/KEB/PJ/WPJ.07/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/407/22/081/23 tanggal 30 Maret 2023 Masa Pajak Agustus 2022, atas nama CSTS Joint Operation, NPWP 71.492.391.9-016.000, beralamat di Gedung Alamanda Tower Lantai 3, Jalan TB Simatupang, Kaveling 23-24, RT 001 RW 001, Cilandak, Jakarta Selatan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00018/407/22/081/23 tanggal 30 Maret 2023 Masa Pajak Agustus 2022, atas nama CSTS Joint Operation, NPWP 71.492.391.9-016.000, beralamat di Gedung Alamanda Tower Lantai 3, Jalan TB Simatupang Kaveling 23-24, RT 001 RW 001, Cilandak, Jakarta Selatan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6854/B/PK/Pjk/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2022 sebesar Rp18.374.489.917,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2022 sebesar Rp18.374.489.917,00 ?;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bentuk usaha yang dijalankan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali adalah CSTS Joint Operation yang dibentuk oleh beberapa Badan Usaha untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berada di kawasan penambangan gas Tangguh Expansion Project Train III (TEP III) yang dilaksanakan di Teluk Bintuni, Papua. Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan fasilitas dalam mengimpor barang tersebut, fasilitas *masterlist* tersebut digunakan pada saat barang-barang material yang diimpor oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dimasukkan ke daerah pabean yaitu lokasi Proyek Tangguh di Teluk Bintuni, Papua, untuk selanjutnya diproses menjadi barang jadi sesuai kebutuhan dalam proyek migas BP Berau, sehingga bahan material impor yang diproses merupakan pekerjaan konstruksi sehingga tidak mungkin dicocokkan antara barang yang diimpor dengan barang yang diserahkan kepada BP Berau karena telah mengalami perubahan wujud barang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut berupa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan *Masterlist* atas nama BP Berau. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, dan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp18.374.489.917,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6854/B/PK/Pjk/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6854/B/PK/Pjk/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6854/B/PK/Pjk/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)